

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2537

นาย สัทธา นิ่มมานพ

โจทก์

พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 มาตรา 4 ตี, มาตรา 4
จัดว่า, มาตรา 4 ฉ

พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 มาตรา 3

พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533 มาตรา 3

พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535 มาตรา 3

เงินสงเคราะห์รายเดือนที่โจทก์ได้รับมิใช่บำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่เป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับไว้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และการจ่ายเงินสงเคราะห์นี้ ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 ว่าด้วย กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อ 20 กำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกเก็บเงินตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้ให้ ได้รับเงินสงเคราะห์ครั้งเดียวหรือเป็นรายเดือน โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายบำนาญทั้งสิ้น และเมื่อพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2532 มาตรา 3(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 มาตรา 3 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 มาตรา 3 มิใช่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งมิใช่ระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายบำนาญด้วย กรณีจึงไม่จำเป็นต้องนำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาอนุโลมใช้ตามข้อบังคับการ

รถไฟแห่งประเทศไทย การที่จำเลยจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือนแก่อดีตผู้ปฏิบัติงาน
รถไฟเช่นโจทก์โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523แล้วต่อมาจำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้ได้รับ
เงินสงเคราะห์รายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมิได้อนุโลม
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับต่อมาจนถึง
ปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจตามข้อบังคับจะพิจารณาเห็นควรนำพระราชกฤษฎีกาเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญมาอนุโลมใช้หรือไม่เพียงใด การที่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนก็
เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนเช่นโจทก์ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อ
ทางราชการเพิ่มเงินบำนาญให้แก่ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทุกครั้ง ฉะนั้นเมื่อจำเลยจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนมากน้อยเพียงใดก็
เป็นดุลพินิจของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2531 มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือน เดือนละ 14,166 บาท การคิดเงิน
สงเคราะห์รายเดือนได้รับสิทธิจากข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 ว่า
ด้วยกองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยข้อ 14, 17 และ 20ที่ระบุให้
สิทธิผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับเงินสงเคราะห์ครั้งเดียวหรือเป็นรายเดือน โดยอนุโลมตามพ
ราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการและระเบียบการที่เกี่ยวกับการจ่ายบำนาญ
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2532 ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532

ทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ(ช.ค.บ.) เพิ่มในอัตราร้อยละหกของจำนวนเบี้ยหวัดบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ คำนวณแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ 849 บาท แต่จำเลยจ่ายให้เพียงเดือนละ 800 บาท ยังขาดอยู่อีกเดือนละ 49 บาท จำเลยต้องจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เป็นเวลา 54 เดือน คิดเป็นเงิน 2,646 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2533 เป็นต้นไป ทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบของเงินสงเคราะห์รายเดือนและเงินช่วยค่าครองชีพที่ได้รับอยู่ คิดแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,501 บาท แต่จำเลยจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มให้โจทก์เพียงเดือนละ 1,160 บาท ยังขาดอยู่อีกเดือนละ 641 บาท จำเลยต้องจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เป็นเวลา 39 เดือน คิดเป็นเงิน 13,299 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 ทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของเงินสงเคราะห์รายเดือนและเงินช่วยค่าครองชีพที่ได้รับอยู่ คิดแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ 3,303 บาท แต่จำเลยจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มให้โจทก์เพียงเดือนละ 1,000 บาท ยังขาดอยู่อีกเดือนละ 2,303 บาท จำเลยต้องจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เป็นเวลา 15 เดือนคิดเป็นเงิน 34,545 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์กับให้จำเลยจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพที่จ่ายขาดให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 จนตลอดชีวิตของโจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อโจทก์ออกจากงาน จำเลย ได้จ่ายเงินให้โจทก์ตามข้อ บังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย เงินดังกล่าวเรียกว่าเงินสงเคราะห์รายเดือน ตาม ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดให้จำเลยต้องจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์รายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพตามพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 พระราชกฤษฎีกาเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 และพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535การที่จำเลยจ่ายเงิน ช่วยค่าครองชีพให้แก่โจทก์ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างเงิน เดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพ จำเลยจึงได้ พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของจำเลยมีสิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์รายเดือนเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอยู่ โดยพิจารณาจ่ายให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงฐานะ และความสามารถทางการเงินของจำเลยขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า จำเลยได้จ่ายเงินช่วยค่า ครองชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนตามหลักเกณฑ์ในพระราช กฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ส่วนตามพระราช กฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523จำเลยจ่าย เงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนเท่ากับเงินที่กำหนดไว้ในพระราช กฤษฎีกาดังกล่าว แต่เงื่อนไขเวลาต่างกันโดยตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 กำหนดให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอยู่ในวัน ที่1 มกราคม 2523 มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ แต่จำเลยพิจารณาจ่ายให้ผู้ออก จากงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2521 หรือก่อนหน้านั้นส่วนผู้ออกจากงานหลังจากนั้นไม่มี สิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนพระ

ราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับต่อ ๆ มาจนถึงฉบับที่ 7
จำเลยได้จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนตามหลัก
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยค่าครองชีพตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.
2531 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 7)พ.ศ.
2535 เห็นว่า เงินสงเคราะห์รายเดือนที่โจทก์ ได้รับมิใช่บำนาญตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่เป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
ในการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกข้อ
บังคับไว้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยพ.ศ. 2494 การจ่ายเงินสงเคราะห์นี้ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 4.9 ว่าด้วยกองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยข้อ 20 กำหนด
ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกเก็บเงินตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้ได้รับเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว
หรือเป็นรายเดือนโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ
ระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายบำนาญทั้งสิ้น แต่พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 ตี, มาตรา 4 จัตวา และมาตรา 4
ฉ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 3 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 มาตรา 3 และ (ฉบับที่
7)พ.ศ. 2535 มาตรา 3 มิใช่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือออกโดย
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งมิใช่ระเบียบการที่

เกี่ยวข้องกับการจ่ายบำนาญด้วยจึงไม่จำเป็นต้องนำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาอนุโลมใช้ตามบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทยข้างต้น การที่จำเลยจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือนแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานรถไฟเช่นโจทก์โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 แล้วต่อมาจำเลยจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ผู้ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีได้อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับต่อมาจนถึงปัจจุบัน ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้มีอำนาจตามข้อบังคับจะพิจารณาเห็นควรนำพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญมาอนุโลมใช้หรือไม่เพียงใด การที่จำเลยจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนเช่นโจทก์ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อทางราชการเพิ่มเงินบำนาญให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทุกครั้ง ฉะนั้น จำเลยจะจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนมากน้อยเพียงใดก็เป็นดุลพินิจของจำเลย ด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ